

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

Saint-Hyacinthe 22 juin 2015

Région : Yamaska

Dossier : 564640-62B-1502

Dossier CSST : 142860386

Commissaire : Alain Vaillancourt, juge administratif

Membres : Nicole Généreux, associations d'employeurs
 Noëlla Poulin, associations syndicales

Alain Raymond
Partie requérante

et

Électrogroupe Pioneer Canada inc.
Partie intéressée

DÉCISION

[1] Le 11 février 2015, monsieur Alain Raymond (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 janvier 2015 à la suite d'une révision administrative.

[2] Par cette décision, la CSST confirme pour d'autres motifs celle qu'elle a initialement rendue le 1er décembre 2014 et déclare irrecevable la réclamation du travailleur parce qu'elle a été produite en dehors du délai de six mois prévu à

l'article 271 de la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles*¹ (la loi) et que le travailleur n'a pas démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.

[3] Le travailleur est présent et représenté à l'audience du 1^{er} juin 2015 à Saint-Hyacinthe. L'employeur, Électrogroupe Pioneer Canada inc. est également présent et représenté à l'audience. Le dossier a été pris en délibéré le 12 juin 2015 sur réception d'un document demandé au travailleur par le tribunal à l'audience et des commentaires des représentants des parties à l'égard de ce document.

[4] L'audience n'a porté que sur la recevabilité de la réclamation du travailleur.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[5] Le travailleur soutient qu'il a des motifs raisonnables de ne pas avoir déposé sa réclamation dans le délai prévu à la loi. Il demande d'être relevé des conséquences de son défaut d'avoir respecté ce délai.

LES FAITS

[6] Le travailleur est bobineur depuis le mois de février 2012 pour l'employeur lorsque le 10 novembre 2014, il produit une réclamation à la CSST pour un événement survenu à une date non précisée au mois de janvier 2014. L'événement y est ainsi rapporté :

En allant enlever un rouleau de papier qui était pris dans la machine j'ai forcé énormément et c'est à ce moment-là que mes épaules ont commencé à faire mal.

[7] À l'audience, le travailleur explique qu'il a forcé pendant cinq à dix minutes avant d'aller chercher son contremaître, monsieur Stéphane Dumais, qui n'a pas réussi à dégager le rouleau non plus. Le contremaître a réglé le problème en coupant le rouleau.

[8] Le travailleur témoigne qu'il avait mal aux épaules, mais qu'il n'en a pas parlé ce jour-là. D'ailleurs, il témoigne que contrairement à ce qui est indiqué aux notes évolutives du 27 novembre 2014 complétées par l'agent d'indemnisation de la CSST, il n'a pas complété le registre d'accident à ce moment-là.

[9] Le travailleur témoigne que la douleur aux épaules a perduré et qu'il a pris des médicaments en vente libre pour calmer la douleur. Il déclare qu'il a pris rendez-vous

¹ RLRQ, c.A-3.001.

avec son médecin de famille le docteur Serge Corbin, qui l'a examiné le 25 janvier 2014.

[10] À cet égard, le tribunal a demandé et obtenu la note de consultation du médecin. Le tribunal en retient tout d'abord qu'il s'agit d'un bilan annuel de santé où plusieurs formulaires ont été complétés et sur l'un d'entre eux, il est indiqué que le travailleur a une faiblesse dans le bras droit qu'il attribue à son travail de bobineur. Il est aussi question de douleurs dans le bas du dos qui seraient attribuables à de l'arthrose selon un physiothérapeute.

[11] Le médecin diagnostique une tendinite de l'épaule droite ainsi que de l'arthrose lombo-sacrée. Il prescrit des radiographies de la colonne lombo-sacrée et de l'épaule droite.

[12] Le travailleur témoigne que le médecin lui a proposé de remplir un rapport médical à l'intention de la CSST, mais qu'il a décliné sa proposition pour ne pas avoir de troubles ni en causer à l'employeur.

[13] Le 27 janvier 2014, le travailleur passe une radiographie de la colonne lombo-sacrée et une radiographie de l'épaule droite. Cette dernière radiographie est interprétée comme révélant une calcification probablement tendineuse en regard du pectoral.

[14] Le 28 février 2014, le travailleur revoit le docteur Corbin en raison de douleurs et limitations aux deux épaules (pires à droite). Le médecin diagnostique une tendinite de l'épaule et procède à une infiltration de l'épaule droite. Le 6 mars 2014, le médecin procède à une infiltration de l'épaule gauche.

[15] Le travailleur témoigne que son assurance collective a remboursé les frais reliés aux infiltrations. Il déclare également que les infiltrations ont amélioré sa condition jusqu'à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin.

[16] Le 16 juin 2014, le travailleur consulte à nouveau le médecin pour des douleurs à la hanche depuis deux mois et une récurrence de douleur à l'épaule droite malgré l'infiltration. Le médecin diagnostique une bursite de l'épaule droite et prescrit au travailleur une imagerie par résonance magnétique de l'épaule droite. Le travailleur témoigne que c'est à ce moment-là que le médecin lui a prescrit une médication anti-inflammatoire.

[17] Le 27 août 2014, l'imagerie par résonance magnétique de l'épaule droite est interprétée comme révélant ceci :

- Tendinopathie de grade II du muscle sous-scapulaire.
- Tendinopathie de grade III du muscle supra-épineux avec déchirure, complète transfixiante des deux tiers antérieurs de ces fibres. Seul le tiers postérieur de ces fibres demeure non déchiré.
- Tendinopathie de grade III du tendon du muscle infra-épineux sans évidence de déchirure.
- Atrophie modérée du muscle supra-épineux sans dégénérescence graisseuse.

[18] Peu avant, le 13 août 2014, le travailleur avait complété à la suggestion de son contremaître, selon son témoignage, un formulaire d'accident, incident et de premiers soins dans lequel il déclare présenter une douleur à l'épaule droite depuis le mois de mai 2014, qui est apparue dans les circonstances suivantes :

Depuis plusieurs semaines, je ressens une douleur dans l'épaule droite. La douleur est toujours présente, mais est pire lorsque je frappe du marteau. *[sic]*

[19] Le travailleur témoigne qu'il a alors été dirigé au docteur Chahine Younes, orthopédiste, qui l'a examiné le 16 octobre 2014. Le médecin a complété un certificat médical précisant qu'il devait éviter le travail en position d'élévation soutenue avec l'épaule au-dessus de 90 degrés pour trois mois. Le médecin lui a prescrit des traitements de physiothérapie et l'a avisé qu'advenant l'échec des traitements, il devrait l'opérer à l'épaule. Il déclare que c'est ce médecin qui lui a prescrit de la morphine qu'il a pris tout en effectuant des travaux légers.

[20] Le 27 octobre 2013, le docteur Corbin diagnostique une déchirure de la coiffe des rotateurs à l'épaule droite et une tendinite aux deux épaules. Il remplit un formulaire d'attestation médicale à l'intention de la CSST. Il prescrit au travailleur une infiltration sous scopie ainsi que des traitements de physiothérapie. Il autorise un travail en assignation temporaire.

[21] Le 10 novembre 2014, le travailleur produit une réclamation à la CSST.

[22] Le 24 novembre 2014, le thérapeute en réadaptation physique note la persistance d'un élanement aux épaules et suggère au médecin de procéder à une imagerie par résonance magnétique de l'épaule gauche.

[23] À compter du 26 novembre 2014, le travailleur est pris en charge par la docteure France Martel qui diagnostique alors une déchirure de la coiffe des rotateurs et une tendinopathie à l'épaule droite et soupçonne la même chose à l'autre épaule. Elle met fin aux traitements de physiothérapie et prescrit une imagerie par résonance magnétique à l'épaule gauche.

[24] Le 27 novembre 2014, le travailleur mentionne à l'agent d'indemnisation de la CSST qu'en janvier 2014, il avait des douleurs aux épaules et qu'il croyait qu'il était « raqué ». Il indique qu'il a vu le médecin, mais qu'il n'y a pas eu de rapport médical à l'intention de la CSST à ce moment-là car il n'avait pas fait le lien avec l'évènement survenu au travail. Il mentionne que le médecin lui a prescrit une médication anti-inflammatoire, mais que cela n'a pas fait effet. Il l'a donc consulté à nouveau et le médecin a procédé à des infiltrations aux épaules.

[25] Le travailleur explique à l'agent de la CSST que c'est en parlant avec le docteur Younes qu'il a fait le lien entre sa condition aux épaules et l'évènement de janvier 2014 :

T dit que le Dr Younes lui a dit que pour se faire cette blessure là, il devait avoir forcé beaucoup.

T m'explique que c'est donc à ce moment qu'il s'est souvenu qu'en janvier 2014, il avait forcé beaucoup au travail à cause qu'une bombonne de papier était coincé. T dit qu'il avait eu de la difficulté à le décoincer. T dit que c'est la seule fois ou il a forcé donc il indique que selon lui, sa blessure découle de cet évènement. [sic]

[26] À l'audience, le travailleur témoigne cependant qu'il a toujours su que ses douleurs aux épaules étaient en relation avec les efforts qu'il avait faits pour retirer un rouleau au mois de janvier 2014.

[27] Le 1^{er} décembre 2014, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour une déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et une tendinite des deux épaules, parce qu'il ne s'agit pas d'un accident du travail ni d'une autre catégorie de lésion professionnelle.

[28] Le travailleur a demandé la révision de cette décision, laquelle a été confirmée pour d'autres motifs par la CSST à la suite d'une révision administrative. La CSST a conclu que la réclamation était irrecevable parce que produite en dehors du délai prévu à la loi, d'où la présente requête.

[29] Le tribunal note que le travailleur avait mentionné à la réviseure qu'il n'avait pas produit de réclamation à la CSST avant le mois novembre 2014 car il croyait que sa condition allait s'améliorer d'elle-même et qu'il souhaitait attendre les résultats de l'imagerie par résonance magnétique ainsi que la rencontre avec l'orthopédiste.

[30] Le 18 décembre 2014, le travailleur subit une infiltration sous échographie à l'épaule droite.

[31] Le 19 janvier 2015, le travailleur revoit le docteur Younes qui prend la décision de l'opérer à l'épaule droite.

[32] Le travailleur a bénéficié de travaux légers du mois d'octobre 2014 au mois de mars 2015.

[33] Il est en arrêt de travail depuis la chirurgie du 11 mars 2015, date à laquelle le docteur Younes a pratiqué une réparation, réinsertion osseuse, mobilisation, bursectomie et acromioplastie de l'épaule droite.

[34] Dans une lettre complétée le 20 avril 2015, la docteure Martel indique qu'elle a pris connaissance du dossier du travailleur lorsque le docteur Corbin a quitté la clinique en novembre 2014.

[35] Elle y mentionne que depuis le mois de janvier 2014, le travailleur a pris plusieurs types de médication (Advil, Atasol, Célébrex, Morphine et Dilaudil). Elle souligne que le travailleur et son médecin croyaient que ça allait aller mieux rapidement. Le travailleur a reçu quatre infiltrations qui se sont avérées peu efficaces. Des investigations supplémentaires ont été demandées vu que son état ne s'améliorait pas. Elle ajoute que « ce n'est qu'après s'être aperçue de la gravité des lésions qu'une demande à la CSST a été complétée. ».

[36] Le travailleur bénéficie actuellement de traitements de physiothérapie. Il passera une imagerie par résonance magnétique de l'épaule gauche sous peu et il reverra l'orthopédiste le 13 juillet 2015.

[37] Par ailleurs, la preuve révèle que le travailleur a complété trois autres formulaires d'accident, incident et premiers secours en 2014 pour des lésions mineures. Le 4 juillet 2014, il a reçu les premiers soins pour une éraflure à l'omoplate gauche survenue en se cognant sur un support à fil. Les 15 juillet et 7 août 2014, il a reçu les premiers soins (un diachylon) après s'être accroché sur une table et écrasé un doigt avec un fusil à air.

L'AVIS DES MEMBRES

[38] Les membres issus des associations syndicales et des associations d'employeurs sont d'avis de confirmer la décision de la CSST. Le travailleur n'a pas déposé sa requête dans le délai prévu à la loi et il n'a pas soumis de motif raisonnable pour expliquer son retard. En effet, le retard du travailleur à déposer sa réclamation est essentiellement attribuable à son manque de prudence et de diligence dans l'exercice de ses droits et le suivi de son dossier, ce qui ne constitue pas un motif raisonnable au sens de la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[39] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation produite par le travailleur le 10 novembre 2014 est recevable.

[40] Les articles pertinents de la loi sont les suivants :

271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

1985, c. 6, a. 271.

352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

1985, c. 6, a. 352.

[41] Le représentant du travailleur prétend que c'est l'article 271 qui s'applique en l'espèce et que l'expression « s'il y a lieu » retrouvée à cet article permet de considérer que le délai de six mois pour produire une réclamation à la CSST commence à courir lorsque le travailleur a un intérêt à produire une réclamation.

[42] Avec respect, le soussigné adhère plutôt à l'interprétation de cet article voulant que ce délai débute à compter de la survenance de la lésion, même si cette dernière n'entraîne aucun arrêt de travail.

[43] Selon cette interprétation, l'expression « s'il y a lieu » fait référence au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non pas au fait de le faire ou de ne pas le faire dans un délai de six mois après la lésion. Dans l'affaire *Annett et ministère de la Sécurité publique*², le tribunal s'exprime ainsi :

²

C.L.P. 325826-01A-0708, 13 février 2009, D. Therrien.

[49] Pour d'autres, l'article 271 de la loi établit clairement que le moment de survenance d'une lésion constitue le point de départ de la computation du délai de six mois pour réclamer³. La locution « s'il y a lieu » retrouvée à l'article 271 se rattache alors au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non de le faire ou pas dans les six mois de la lésion. L'absence d'intérêt pour le travailleur à produire la réclamation deviendra cependant un argument pertinent pour démontrer l'existence d'un motif raisonnable tel que prévu à l'article 352.

³ Deslauriers et Maçonnerie Robert Audette inc., C.L.P. 323338-64-0707, 14 mai 2008, D. Armand; Brassard et Voltech, 180232-02-0203, 11 octobre 2002, C. Bérubé; Chemkhi et Mega Blocks inc., 10 septembre 2003, 188469-72-0207, D. Taillon; Charbonneau et Casino de Montréal, 260477-71-0504, 14 juin 2006, A. Vaillancourt; Leblanc et Béton Provincial ltée, 289878-01A-0605, 22 juin 2007, N. Michaud. (sic)

[44] Le soussigné considère cette interprétation davantage conforme au texte de loi. Si le législateur avait voulu que le dépôt d'une réclamation par un travailleur soit fait dans les six mois à compter du moment où il a un intérêt pour le faire, il aurait formulé autrement l'article 271 de la loi.

[45] En l'espèce, le travailleur soutient qu'il s'est blessé aux épaules lors d'un événement survenu dans les jours qui ont précédé la première consultation médicale du 25 janvier 2014.

[46] Le travailleur a produit sa réclamation à la CSST le 10 novembre 2014.

[47] Le tribunal considère qu'en l'espèce, le travailleur avait donc jusqu'en juillet 2014 pour produire sa réclamation à la CSST car il allègue que sa lésion est survenue quelques jours avant le 25 janvier 2014.

[48] Il y a donc lieu de conclure que la réclamation du travailleur, déposée à la CSST en novembre 2014, a été produite à l'extérieur du délai de six mois prévu à l'article 271 de la loi.

[49] Par ailleurs, l'article 270 de la loi édicte ceci :

270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

1985, c. 6, a. 270.

[50] Le travailleur est devenu incapable d'exercer son emploi le 27 octobre 2014 et l'incapacité a été de plus de 14 jours or, même si le tribunal en venait à la conclusion que c'était plutôt l'article 270 de la loi qui aurait dû être considéré, il s'avère que cela n'a pas d'incidence dans le présent cas, vu que cet article prévoit aussi que le travailleur doit produire sa réclamation dans les six mois de la lésion. La réclamation aurait été hors-délai de toute façon.

[51] Le tribunal doit maintenant décider si conformément à l'article 352 de la loi le travailleur a démontré un motif raisonnable pour expliquer son retard permettant ainsi de le relever de son hors-délai.

[52] Récemment, dans l'affaire *Paquet et Caisse populaire Desjardins de La Haute Gaspésie*³, la Commission des lésions professionnelles a procédé à une analyse approfondie de la jurisprudence du tribunal sur la notion de motif raisonnable :

[114] La notion de « motif raisonnable » énoncée notamment à l'article 429.19, mais également aux articles 352 et 358.2 de la loi, est vaste et, de ce fait, sujette à beaucoup d'interprétation ainsi qu'à l'exercice d'une discrétion importante de la part du décideur, lequel doit examiner toutes les circonstances du cas particulier qui lui est soumis .

[115] La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles s'exprimait comme suit à ce sujet en 1990 lors d'une révision approfondie de cette question, les principes alors énoncés ayant ensuite été repris par la Cour supérieure. Ces principes sont toujours d'actualité et correspondent à l'exercice devant être effectué en pareille matière :

Le motif raisonnable est un critère vaste dont l'interprétation pourra varier dans le temps tout comme celle de la notion du bon père de famille, de l'homme prudent et diligent. Il va sans dire, cependant, qu'il doit y avoir motif raisonnable et que le tribunal ne saurait sanctionner la négligence d'une partie.

La notion de motif raisonnable est, selon la Commission d'appel, une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d'indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.

[116] Ont ainsi déjà été retenus comme constituant un motif raisonnable :

- La négligence d'un représentant à agir, alors que la partie avait quant à elle fait preuve de diligence ;

- Le fait d'avoir été induit significativement en erreur par un représentant de l'employeur ou de la CSST ;
- L'incapacité ou de sérieuses difficultés, médicalement démontrées, découlant de l'état psychologique ou de la prise de médicaments ;
- Un imbroglio administratif ou juridique sérieux.

[117] N'ont cependant pas été considérés comme étant un motif raisonnable, notamment :

- La simple allégation d'un état dépressif ;
- Le désir de compléter le dossier médical avant de contester ;
- L'attente d'un diagnostic précis et complet ;
- L'ignorance de la loi ;
- La négligence ou l'erreur du représentant lorsque le travailleur n'a pas lui-même fait preuve de diligence dans le suivi de son dossier ;
- Une incertitude quant au désir de contester, l'attente de la suite des événements et de l'évolution de la lésion, la tentative de règlement, la négligence, etc .

[Références omises]

[53] Le soussigné entend utiliser les principes ci-avant mentionnés pour décider si le travailleur a un motif raisonnable pour ne pas avoir déposé sa demande de révision dans le délai.

[54] Le travailleur invoque qu'il n'avait pas d'intérêt réel à produire une réclamation à la CSST avant le 27 d'octobre 2014 car il a continué à exercer son travail jusqu'à cette date et que les traitements et examens ont été couverts par ses assurances ou le régime public.

[55] Le travailleur a témoigné que son assurance avait remboursé le coût des infiltrations et des médicaments, mais il n'a pas déposé de documents le confirmant. Il n'aurait rien déboursé concernant l'examen par imagerie par résonance magnétique.

[56] Le tribunal rappelle qu'entre l'événement allégué et le 27 octobre 2014, le travailleur a rencontré le docteur Corbin à au moins cinq reprises pour sa condition aux épaules. Il s'est procuré des médicaments en vente libre et des médicaments sous prescription pour apaiser ses douleurs, il a reçu des infiltrations dans les épaules et il passé une imagerie par résonance magnétique en plus d'un consulter un orthopédiste.

[57] *Dans l'affaire Gemme et Roberts & cie Ltée*,⁴ le tribunal a conclu que malgré l'absence d'arrêt de travail, le travailleur avait néanmoins un intérêt réel et actuel à déposer sa réclamation à la CSST parce qu'il avait bénéficié de soins et de traitements, y compris des infiltrations, des médications ainsi que la prise de radiographies et ce,

⁴

C.L.P. 280894-62B-0601, 28 juin 2006, M. D. Lampron.

bien que le coût de ceux-ci ait été assumé par l'assurance collective ou le régime québécois d'assurance maladie.

[58] Le soussigné est du même avis et considère que l'intérêt du travailleur à déposer une réclamation est né bien avant le 27 octobre 2014, soit lorsqu'il a commencé à être suivi par le docteur Corbin et que le médecin a effectué des infiltrations dans les deux épaules. Le motif allégué ne constitue donc pas un motif raisonnable permettant de relever le travailleur de son hors-délai.

[59] De plus, la preuve testimoniale révèle que le docteur Corbin a proposé au travailleur de compléter une attestation médicale dès les premières visites, mais que le travailleur a refusé pour ne pas que ça lui nuise ainsi qu'à son employeur. De l'avis du tribunal, cela démontre que le travailleur avait délibérément décidé de ne pas produire une réclamation à la CSST à l'époque pertinente pour des motifs personnels alors qu'aucune crainte objective de représailles n'a été mise en preuve ou même alléguée.

[60] Dans l'affaire *Briand-Girard et Hôtel-Dieu d'Alma*⁵ la Commission des lésions professionnelles a conclu qu'une travailleuse qui n'avait pas déposé de réclamation à la CSST suite à une discussion avec son médecin concernant la possibilité qu'elle fasse une réclamation, n'avait pas agi en personne prudente et diligente. Le tribunal en arrive à la même conclusion dans le présent cas.

[61] Le travailleur a fourni plusieurs motifs au fil du temps pour expliquer son délai à déposer sa réclamation. À l'audience, il a témoigné qu'il a toujours su que ses douleurs étaient reliées à l'évènement du mois de janvier 2014.

[62] Il avait toutefois indiqué à la CSST que ce n'était qu'après avoir discuté avec le docteur Younes qu'il avait fait le lien entre ses douleurs et l'évènement, ce motif est écarté compte tenu du témoignage rendu à l'audience.

[63] Le travailleur a aussi fait valoir qu'au début, il croyait que la douleur allait s'estomper avec le temps et que ce n'est qu'après que l'imagerie par résonance magnétique eut révélé la gravité de la lésion qu'il a décidé de penser à lui et de déposer une réclamation à la CSST.

[64] Or, la jurisprudence⁶ du tribunal a déjà reconnu que la gravité insoupçonnée d'une lésion au moment de l'accident ne pouvait constituer un motif raisonnable au sens de l'article 352 de la loi. Cette conclusion s'impose d'autant plus dans le présent

⁵ 2012 QCCLP 323

⁶ *Paré et Ministère Loisir, Chasse et Pêche*, C.A.L.P. 11983-09-8906, 30 novembre 1990, P.-Y. Vachon (J2-19-09); *Lemelin et Inter-Cité Construction ltée*, C.L.P. 338870-02-0801, 18 août 2008, J. Grégoire.

dossier puisqu'à la suite de l'événement allégué, le travailleur a dû prendre des médicaments, consulter le médecin à plusieurs reprises et subir des infiltrations aux deux épaules dont l'effet ne fut que temporaire.

[65] De ce qui précède, le tribunal conclut que le travailleur n'a pas démontré de motif raisonnable permettant de le relever de son hors-délai.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Alain Raymond, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 janvier 2015 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la réclamation produite par le travailleur le 10 novembre 2014.

Alain Vaillancourt

Monsieur Richard Beaulieu
REGROUPEMENT ACCIDENTÉS MONTÉRÉGIE
Représentant de la partie requérante

Me Patricia Ferland
PREVIGEST
Représentante de la partie intéressée